

1501756-48.2021.8.26.0320

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/04/2022

... criminal, foi em 2008, uma acusação de tráfico de drogas, mas foi absolvido. Trabalha há dez anos no Estado (mídia).

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que foi demonstrado que o réu adquiriu a motocicleta e, pelas circunstâncias da pessoa que ofereceu (que entregou a motocicleta com placa artesanal e com supressão de chassi), deveria presumir se tratar de produto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501756-48.2021.8.26.0320 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501756-48.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Inquérito Policial - 2143370/2021 - 04º D.P. LIMEIRA, 12762791 - 04º D.P. LIMEIRA, 732/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 2143370 - 04º D.P. LIMEIRA, 2143370/2021 - 4º Distrito Policial de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Norberto da Costa Lage Neto

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

NORBERTO DA COSTA LAGE NETO, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, de data incerta até 24 de março de 2021, por volta das 19h57min, na via pública, na Rua João Ciarrochi, nº 32, Conjunto Residencial Dr. Olindo de Luca, nesta cidade e comarca de Limeira/SP, o acusado adquiriu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, a motocicleta Yamaha, YBR 125, cor prata, com numeração de chassi e motor suprimidas, conforme auto de exibição e apreensão e laudo pericial.

A denúncia foi recebida em 26 de outubro de 2021 (fls. 56).

O réu foi citado (fls. 72) e apresentou defesa prévia (fls. 76).

O despacho de recebimento da denúncia foi mantido (fls. 82).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu interrogado ao final (mídia).

Encerrada a instrução, as partes apresentaram memoriais.

Alegações finais escritas do Ministério Público (fls. 94/98) e da Defensoria Pública (fls. 102/119).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

De início, saliento que as partes (Ministério Público e Defensoria Pública) iniciaram a formulação de perguntas diretamente às testemunhas, bastando verificar o teor da mídia de audiência.

Houve obediência ao disposto no artigo 212 do CPP, que adotou o cross-examination no nosso ordenamento jurídico, não havendo adoção do sistema presidencialista por este magistrado.

Não há outras preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é parcialmente procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), auto de exibição/apreensão/entrega (fls. 08/09), laudo pericial (fls. 11/16), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria igualmente é certa.

O guarda civil municipal Cesar Roberto de Melo Viana disse que fazia patrulhamento de rotina pelo bairro, quando avistaram a motocicleta conduzida pelo réu. Ao notar a presença da viatura, ele saiu do local que estava. Abordaram ele no final da rua. Não havia qualquer documentação da motocicleta em poder dele. Verificaram que a placa era artesanal, em desconformidade com a legislação de trânsito. Não havia identificação de chassi. Conduziram o acusado até o plantão policial. A motocicleta foi apreendida. Indagado, ele disse que comprou a motocicleta de leilão e usava para o seu trabalho. Não dá pra saber se ele tentou fugir (mídia).

O guarda civil municipal Valmir Araújo da Silva contou que fazia patrulhamento de rotina por aquela rua quando avistaram a motocicleta conduzida pelo réu. Ao notar a presença da viatura, ele saiu com a coisa. Viram que a placa era artesanal. O chassi estava suprimido. Indagado, ele disse que a motocicleta era de leilão e foi comprada em Campinas. Conduziram o réu até o plantão policial. A motocicleta foi apreendida. Não conhecia o acusado (mídia).

Em Juízo, o réu disse que tem 35 anos. Trabalha como agente de organização escolar. Comprou a motocicleta em Campinas. Tem o anúncio impresso. Mostrou o classificado em audiência. Comprou de uma pessoa chamada Gabriel. Tirou a foto do automóvel do vendedor. Foi buscar a motocicleta com seu colega. Gabriel vende motocicletas de leilão. Foi entregue uma nota fiscal. Não tem conhecimento da supressão do chassi. Adquiriu uma sucata. Chegou a ser abordado algumas vezes com essa moto, mas estava com a nota e foi liberado. Depois que perdeu a nota é que houve essa abordagem. Sucata não tem placa. Buscou a motocicleta com aquela placa artesanal. Pagou mil e cem reais porque foi buscar a coisa em Campinas. Não conhecia o vendedor da motocicleta. Comprou o bem móvel com seu PIS/PASEP. Deu a diferença em dinheiro. Comprou a motocicleta em julho de 2020. A abordagem foi em março de 2021. Tentou

falar com Gabriel e ele disse que a nota entregue é original, é única via. Não tirou xerox da nota. Só comprou a moto para poder trabalhar. Foi a primeira vez que comprou sucata. Gabriel garantiu que aquilo era normal, de ter chassi suprimido. Com a nota fiscal achou que tudo estava correto. Tinha ciência que a motocicleta seria apreendida por ser sucata. Não tinha condições de adquirir motocicleta. Tem antecedente criminal, foi em 2008, uma acusação de tráfico de drogas, mas foi absolvido. Trabalha há dez anos no Estado (mídia).

Nesta toada, analisada a prova amealhada, verifico que foi demonstrado que o réu adquiriu a motocicleta e, pelas circunstâncias da pessoa que ofereceu (que entregou a motocicleta com placa artesanal e com supressão de chassi), deveria presumir se tratar de produto de crime.

No entanto, observo que o acusado comprou a motocicleta anunciada como sendo de leilão, e que, ao ser abordado, contou aos guardas que se tratava de produto de leilão, de modo que é verossímil seu relato de ausência de dolo.

O simples fato de comprar bem móvel (motocicleta) sem exigir a comprovação da propriedade por parte do vendedor, por si só, não pode ser considerado criminoso (receptação dolosa), na medida em que a transmissão da propriedade de bens móveis, nos termos da lei civil, pode ser dar por mera tradição; nos casos do art. 180, "caput", do Código Penal, o delito somente se configura se o agente adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime e tal não se encontra presente na conduta do imputado.

Assim, desclassifico o crime imputado na exordial para aquele previsto no parágrafo 3 do artigo 180 do CP.

Deixo de remeter os autos ao Juizado Especial Criminal da comarca, uma vez que entendo que há prorrogação da competência, nos moldes do artigo 81 do CPP.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, em razão dos maus antecedentes (fls. 40/43), fixo a pena-base em 01 mês e 05 dias de detenção.

Na segunda fase, em razão da confissão, reduzo a pena ao mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva em 01 mês de detenção.

Fixo o regime aberto para o cumprimento da reprimenda.

Em razão dos maus antecedentes, não cabe substituição por penas alternativas.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu NORBERTO DA COSTA LAGE NETO como incurso no artigo 180, parágrafo 3º, do Código Penal a pena de em 01 mês de detenção.

Custas na forma da lei.

Concedo ao réu os benefícios da justiça gratuita.

P.R.I.C.

Limeira, 25 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA